71 K 38/25

Amtsgericht Herford

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Dienstag, 12.01.2027, 09:30 Uhr,
Erdgeschoss, Saal 005, Auf der Freiheit 7, 32052 Herford

der im

Grundbuch von Herford, Blatt 5148,
BV lfd. Nr. 17
Gemarkung Herford, Flur 82, Flurstück 355, Gebäude- und Freifläche, Hellerweg 3, Größe: 1.279 m²

eingetragene Grundbesitz versteigert werden.

Laut Sachverständigengutachten handelt es sich um ein Zweifamilienhaus, Ursprungsbaujahr 1909 mit durchgreifender Sanierung 2013, EG mit ca. 132 m² Wohnfläche zzgl Terrasse, OG mit ca. 111 m² Wohnfläche zzgl Baklon, DG mit ca 62 m² Wohnfläche (Innenausbau noch nicht abgeschlossen), Teilvermietung, Gas-Zentralheizung, Feuchtigkeitsschäden im KG, übliche Gebrauchsspuren und Alterserscheinungen. Im Vorgarten befindliche Schotterbeete sind auf Anordnung der Stadt zu begrünen.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 30.12.202530.12.2025 eingetragen worden mit Beschlagnahmewirkung vom 29.12.2025.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

662.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.